

Публичная оферта (Пользовательское соглашение) Tendrix.io

Дата размещения (публикации): 01 марта 2026 г.

Версия: 1.02

Официальный сайт Сервиса: <https://tendrix.io>

Тарифы, цены, периодичность списаний и состав функционала по Тарифам публикуются на Сайте и применяются в редакции, действующей на момент оплаты/продления: <https://tendrix.io> (раздел с тарифами/оплатой).

Настоящий документ является публичной офертой (далее — Оферта) Индивидуального предпринимателя Афонькина Дмитрия Павловича (далее — Исполнитель) и определяет условия предоставления доступа к онлайн-сервису Tendrix.io (далее — Сервис) любому дееспособному физическому лицу, действующему в собственных интересах (далее — Пользователь).

Акцепт Оферты означает заключение договора на условиях настоящей Оферты в соответствии со ст. 435–438 ГК РФ.

1. Термины и определения

1.1. **Сайт** — совокупность веб-страниц и программных компонентов, доступных в сети Интернет по адресу <https://tendrix.io>, включая поддомены (при наличии).

1.2. **Сервис (Tendrix.io)** — онлайн-сервис по подписке для поиска, подбора, мониторинга и аналитического сопровождения информации о тендерах и закупках (включая государственные и корпоративные закупки), предоставляющий Пользователю доступ к функционалу, базе данных/подборкам, уведомлениям, фильтрам, а также информационно-аналитическим материалам.

1.3. **Личный кабинет** — персонализированный раздел Сервиса, доступный Пользователю после регистрации/авторизации, предназначенный для управления доступом, настройками, подпиской, уведомлениями и иными функциями.

1.4. **Подписка** — предоставление Пользователю на определённый оплаченный период права доступа к Сервису и его функционалу в соответствии с выбранным Тарифом.

1.5. **Тариф** — условия Подписки (состав функционала, ограничения, период, стоимость, иные параметры), опубликованные на Сайте.

1.6. **Базовая** — уровень Подписки, предусматривающий базовый функционал поиска/подбора/уведомлений и доступа к информационно-аналитическим материалам в объёме, указанном на Сайте.

1.7. **Smart** — уровень Подписки, включающий дополнительные функции, в том числе функции с применением алгоритмов и/или технологий искусственного интеллекта (ИИ-аналитика), в объёме, указанном на Сайте.

1.8. **Расчётный период** — оплаченный период действия Подписки (месяц/квартал/год или иной период), указанный на Сайте для соответствующего Тарифа.

1.9. **Рекуррентный платёж / Автопродление** — автоматическое списание стоимости Подписки за следующий Расчётный период с платёжного инструмента, привязанного Пользователем, без дополнительного подтверждения каждого списания (в пределах применимого законодательства и правил платёжного провайдера), если Пользователь не отключил Автопродление.

1.10. **Контент Сервиса** — любые результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации, размещённые на Сайте/в Сервисе (включая текст, дизайн, интерфейсы, базы данных, подборки, отчёты, элементы аналитики), за исключением Пользовательского контента и материалов третьих лиц, используемых на законных основаниях.

1.11. **Пользовательский контент** — данные и материалы, которые Пользователь загружает, вводит или передаёт в Сервис (включая настройки, запросы, описания, заметки, файлы, иные сведения).

2. Общие положения и предмет договора

2.1. Исполнитель предоставляет Пользователю за плату (если применимо) и/или на иных условиях, предусмотренных Тарифами, **доступ к функционалу Сервиса и информационно-аналитическим материалам** в электронном виде, а Пользователь принимает и оплачивает Подписку на условиях Оферты.

2.2. Доступ предоставляется «как есть» в пределах функционала и ограничений выбранного Тарифа, опубликованных на Сайте на дату оплаты/продления.

2.3. Сервис предназначен в первую очередь для использования физическими лицами (B2C). При использовании Сервиса в предпринимательских целях Пользователь подтверждает, что самостоятельно оценивает применимые правовые режимы и последствия.

2.4. Исполнитель не является организатором торгов/закупок, оператором электронных площадок, государственным органом, а Сервис не заменяет официальные источники публикации закупок и документации.

3. Акцепт Оферты и заключение договора

3.1. **Акцептом** настоящей Оферты является совершение Пользователем любого из следующих действий (в совокупности или по отдельности):

- регистрация в Сервисе и/или создание Личного кабинета;
- оплата Подписки (первичная оплата и/или продление, включая рекуррентные платежи);
- фактическое использование функционала Сервиса после ознакомления с Офертой.

3.2. С момента Акцепта договор считается заключённым, а Пользователь подтверждает, что:

- ознакомился с текстом Оферты, понимает её условия и принимает их полностью;
- обладает необходимой дееспособностью и полномочиями для заключения договора;
- предоставил достоверные данные при регистрации/оплате.

3.3. Исполнитель вправе изменять Оферту. Новая редакция вступает в силу с момента размещения на Сайте, если в тексте не указано иное. Пользователь обязан самостоятельно отслеживать актуальную редакцию.

4. Регистрация, Личный кабинет и безопасность

4.1. Для использования Сервиса может требоваться регистрация и создание Личного кабинета.

4.2. Пользователь обязуется:

- указывать достоверные и актуальные данные;

- обеспечивать конфиденциальность средств доступа (логин, пароль, коды, ссылки);
- незамедлительно уведомлять Исполнителя о подозрении на несанкционированный доступ.

4.3. Действия, совершённые в Личном кабинете, считаются совершёнными Пользователем, пока не доказано обратное, и пока Исполнитель не получил надлежащее уведомление о компрометации доступа.

4.4. Исполнитель вправе вводить технические ограничения, направленные на предотвращение злоупотреблений (лимиты запросов, CAPTCHA, ограничение параллельных сессий, гео/устройств, иные меры).

5. Правила использования Сервиса

5.1. Пользователь вправе использовать Сервис строго в пределах функционала, предусмотренного выбранным Тарифом, и в законных целях.

5.2. Пользователю запрещается:

- осуществлять **скрейпинг**, парсинг, массовое извлечение данных, индексирование/копирование баз данных Сервиса автоматизированными средствами без письменного согласия Исполнителя;
- обходить технические ограничения, лимиты, механизмы защиты, проводить реверс-инжиниринг, декомпиляцию, вмешиваться в код/инфраструктуру;
- предоставлять доступ к Личному кабинету третьим лицам, перепродавать/сдавать в аренду доступ к Сервису, использовать Сервис как часть конкурентного продукта или для построения аналогичной базы/сервиса;
- размещать/передавать через Сервис незаконный контент, вредоносные программы, осуществлять попытки несанкционированного доступа;
- нарушать права третьих лиц, включая интеллектуальные права и права на информацию.

5.3. Исполнитель вправе приостанавливать доступ, ограничивать функционал или блокировать Личный кабинет при выявлении нарушений, подозрений на мошенничество, угроз безопасности, а также при нарушении условий оплаты.

6. Тарифы, подписка и порядок предоставления доступа

6.1. Сервис предоставляется по модели Подписки. Доступ предоставляется на срок, соответствующий выбранному Расчётному периоду.

6.2. Состав Тарифов «Базовая» и «Smart», их функциональные возможности, ограничения и актуальные условия оплаты публикуются на Сайте и могут изменяться Исполнителем.

6.3. Порядок предоставления доступа:

- после успешной оплаты (или при ином основании, указанном на Сайте) Исполнитель предоставляет доступ к функционалу соответствующего Тарифа через Личный кабинет;
- услуги оказываются **в электронном виде** и считаются оказанными в части предоставления доступа с момента открытия доступа к функционалу (активации Подписки) в Личном кабинете.

6.4. Пользователь понимает и соглашается, что работоспособность отдельных функций может зависеть от сторонних поставщиков (хостинг, почтовые сервисы, SMS/мессенджеры, платёжные провайдеры, внешние источники данных), а также от официальных публикаций и доступности первоисточников.

7. Стоимость, оплата, рекуррентные платежи и автопродление

7.1. Стоимость Подписки, Расчётные периоды, способы оплаты, а также иные финансовые условия указываются на Сайте.

7.2. Оплата производится на условиях 100% предоплаты, если иное прямо не указано на Сайте.

7.3. Исполнитель вправе привлекать платёжных провайдеров. При оплате Пользователь принимает условия соответствующего провайдера.

7.4. Автопродление (рекуррентные платежи):

- если функционал Автопродления доступен и включён Пользователем (или включён по умолчанию при выбранном способе оплаты — при наличии явного уведомления об этом на этапе оплаты), Подписка продлевается автоматически на следующий Расчётный период;
- списание производится в дату продления (или вблизи неё) по правилам платёжного провайдера;
- при невозможности списания (недостаточно средств, истёк срок карты, запрет банка и т.п.) доступ может быть приостановлен до оплаты.

7.5. **Отключение Автопродления.** Пользователь вправе отключить Автопродление в Личном кабинете (если такая функция доступна) либо иным способом, указанным на Сайте/в интерфейсе оплаты, **до даты очередного списания.** Отключение Автопродления прекращает будущие списания, но не отменяет уже оплаченный период.

7.6. Изменение тарифов и стоимости:

- Исполнитель вправе изменять стоимость и условия Тарифов путём публикации на Сайте;
- изменённые условия применяются к новым оплатам и/или продлениям, начиная с момента вступления в силу изменений, если иное не предусмотрено законом или явно не указано Исполнителем.

7.7. Пользователь обязан самостоятельно контролировать состояние Подписки, дату продления и наличие средств для оплаты, а также корректность настроек Автопродления.

8. Приостановка, ограничение и прекращение доступа

8.1. Исполнитель вправе приостановить/ограничить доступ полностью или частично без предварительного уведомления при:

- нарушении Пользователем Оферты;
- подозрении на компрометацию аккаунта/мошенничество;
- угрозе безопасности Сервиса, DDoS/бот-активности, массовых автоматизированных запросах;
- проведении технических работ, обновлений, устранении аварий.

8.2. Исполнитель вправе прекратить доступ к Сервису при прекращении предоставления Подписки (истечение оплаченного периода без продления, отказ от дальнейшего использования, блокировка за нарушения).

8.3. Пользователь вправе прекратить использование Сервиса в любое время, при этом оплаченный период Подписки действует до его окончания (если не предусмотрено иное законом/настоящей Офертой).

9. Политика возвратов и отказ от услуг (цифровой доступ)

9.1. Пользователь понимает, что Сервис предоставляет **цифровой доступ** к функционалу и материалам, а также предоставляет возможность потребления услуг немедленно после оплаты (активации Подписки).

9.2. Если доступ к Подписке уже предоставлен (активирован) и Пользователь начал пользоваться Сервисом (в т.ч. осуществлял вход, использовал поиск/подбор/уведомления/аналитику, просматривал материалы), услуги считаются фактически оказываемыми, и **возврат** может быть ограничен объёмом фактически оказанных услуг и понесённых Исполнителем затрат — в пределах, допустимых законодательством РФ.

9.3. Если Пользователь оплатил Подписку, но доступ объективно не был предоставлен по вине Исполнителя (например, сбой активации при подтверждённой оплате), Пользователь вправе обратиться за:

- устранением нарушения и предоставлением доступа; либо
- возвратом оплаченной суммы в разумный срок после проверки обстоятельств.

9.4. В части рекуррентных списаний: отключение Автопродления прекращает будущие списания, но не является требованием о возврате за уже начавшийся/оплаченный период.

9.5. Запросы по возвратам/спорам о списаниях направляются в порядке раздела 14 (Досудебный порядок), с указанием: email/телефона аккаунта, даты и суммы списания, способа оплаты, описания ситуации и требований.

9.6. Если иное не вытекает из обязательных норм права, возврат (при наличии оснований) осуществляется тем же способом, которым произведена оплата, либо иным согласованным способом, с учётом правил платёжного провайдера и банка.

10. Дисклеймеры по Сервису (тендеры/закупки)

10.1. Сервис носит информационный и аналитический характер. Исполнитель:

- **не гарантирует** победу Пользователя в тендерах/закупках и достижение каких-либо финансовых результатов;
- **не готовит** заявки, конкурсную/тендерную документацию, расчёты, технические предложения и иные документы для участия в закупках;
- **не оказывает** юридические, бухгалтерские, налоговые, финансовые услуги, услуги получения/использования ЭЦП, услуги электронного документооборота, услуги аккредитации на площадках (если иное прямо не заявлено на Сайте отдельным договором).

10.2. Любые подборки, уведомления, карточки закупок, рекомендации, аналитика, статусы, метки и иные результаты работы Сервиса:

- не заменяют первоисточники (официальные публикации, документацию закупки, разъяснения, протоколы, изменения);
- могут содержать неточности, задержки обновления, неполноту вследствие особенностей источников данных.

10.3. Пользователь принимает решения самостоятельно и обязуется:

- проверять сведения по закупкам в первоисточниках;
- оценивать риски участия и соблюдение требований законодательства и документации закупок.

11. Отдельный дисклеймер по ИИ-функциям (Тариф «Smart»)

11.1. Функции «Smart», включая ИИ-аналитику, могут формировать вероятностные оценки, резюме, подсказки, классификации, приоритизацию и иные результаты на основе алгоритмов и/или моделей машинного обучения.

11.2. Пользователь понимает и соглашается, что результаты ИИ:

- являются вероятностными и могут содержать ошибки, неполноту, некорректные выводы и «галлюцинации»;
- зависят от входных данных, качества источников и настроек Пользователя;
- не являются гарантией фактов, исходов торгов, правовой квалификации или финансовых результатов.

11.3. Запрещается использовать результаты ИИ-аналитики как:

- юридическую консультацию или замену правового анализа;
- финансовую/инвестиционную рекомендацию;
- единственное основание для подачи заявки/принятия обязательств.

11.4. Пользователь обязуется осуществлять самостоятельную проверку выводов ИИ по первоисточникам и, при необходимости, обращаться к профильным специалистам.

12. Интеллектуальные права и лицензия

12.1. Исключительные права на Сервис, Сайт, программный код, дизайн, структуры данных, базы данных, подборки и Контент Сервиса принадлежат Исполнителю и/или его правообладателям.

12.2. На срок действия Подписки и при соблюдении Оферты Пользователю предоставляется простая (неисключительная), непередаваемая, отзывная лицензия на использование Сервиса по его функциональному назначению, без права сублицензирования.

12.3. Пользователь не вправе:

- копировать, воспроизводить, распространять, публично показывать Контент Сервиса вне предусмотренного функционала;
- извлекать и/или повторно использовать существенную часть базы данных Сервиса;
- создавать производные произведения, конкурентные сервисы или витрины данных на основе Сервиса без письменного согласия Исполнителя.

12.4. При нарушении настоящего раздела Исполнитель вправе немедленно ограничить доступ и требовать возмещения убытков в пределах, установленных законом и настоящей Офертой.

13. Пользовательский контент и ответственность Пользователя

13.1. Пользователь гарантирует, что Пользовательский контент:

- не нарушает законодательство РФ и права третьих лиц;
- не содержит конфиденциальной информации третьих лиц, передача которой запрещена, и/или персональных данных третьих лиц без законных оснований.

13.2. Пользователь несёт полную ответственность за Пользовательский контент и последствия его размещения/передачи через Сервис.

13.3. Исполнитель вправе удалять или ограничивать доступ к Пользовательскому контенту при наличии обоснованных подозрений в нарушении закона/прав третьих лиц/Оферты, а также по мотивированному обращению уполномоченных лиц.

14. Коммуникации и уведомления

14.1. Юридически значимые сообщения и уведомления могут направляться:

- через интерфейс Сервиса/Личный кабинет;
- по адресу электронной почты, указанному Пользователем при регистрации;
- иными способами, указанными на Сайте.

14.2. Пользователь соглашается получать сервисные уведомления (о статусе Подписки, оплате, безопасности, изменениях функционала/условий) по указанным контактам. Сервисные уведомления могут направляться даже при отказе от маркетинговых рассылок.

14.3. Маркетинговые/информационные рассылки (новости, акции, рекомендации) направляются при наличии согласия Пользователя и могут быть отключены в порядке, указанном в рассылке или Личном кабинете (если доступно).

15. Персональные данные

15.1. Обработка персональных данных Пользователя осуществляется Исполнителем в соответствии с законодательством РФ и **Политикой обработки персональных данных**, размещённой на Сайте: <https://tendrix.io> (раздел «Политика конфиденциальности/Персональные данные»).

15.2. Акцептуя Оферту, Пользователь подтверждает, что ознакомился с Политикой и предоставляет согласия (в применимом объёме), необходимые для:

- регистрации и ведения Личного кабинета;
- предоставления доступа к Сервису и исполнения договора;
- осуществления платежей и возвратов;
- направления сервисных уведомлений;
- выполнения обязанностей, установленных законом.

15.3. Пользователь вправе отозвать согласие на маркетинговые рассылки в любой момент, используя предусмотренные способы отказа.

16. Ограничение ответственности

16.1. Сервис предоставляется на условиях «как есть». Исполнитель принимает разумные меры для поддержания работоспособности, но не отвечает за:

- временную недоступность вследствие технических работ, сбоев, действий третьих лиц, проблем у провайдеров/операторов связи;
- несоответствие Сервиса ожиданиям Пользователя;
- последствия решений Пользователя, принятых на основе материалов Сервиса и/или ИИ-аналитики.

16.2. Исполнитель не несёт ответственности за **упущенную выгоду**, косвенные, случайные, штрафные убытки, потерю данных/прибыли/деловой репутации, даже если Исполнитель был предупреждён о возможности таких последствий, в пределах, допустимых законом.

16.3. **Лимит ответственности Исполнителя** по любым требованиям, связанным с Сервисом и Подпиской, ограничивается суммой, фактически уплаченной Пользователем за соответствующий Расчётный период, в отношении которого возникло требование, а при отсутствии возможности определения — **суммой последнего платежа** Пользователя за Подписку.

16.4. Ничто в Оферте не исключает ответственность, которая не может быть исключена или ограничена в силу императивных норм законодательства РФ.

17. Форс-мажор

17.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), возникших после заключения договора, которые стороны не могли предвидеть или предотвратить разумными мерами.

17.2. К таким обстоятельствам относятся, в частности: стихийные бедствия, пожары, эпидемии/пандемии, акты органов власти, войны, массовые сбои в работе сетей связи/дата-центров, блокировки и иные обстоятельства, находящиеся вне разумного контроля сторон.

17.3. Сторона, для которой наступили такие обстоятельства, обязана уведомить другую сторону в разумный срок (при наличии технической возможности).

18. Срок действия, изменение и прекращение договора

18.1. Договор вступает в силу с момента Акцепта и действует:

- в части предоставления доступа — в течение оплаченного периода Подписки;
- в части иных обязательств (включая расчёты и ответственность) — до полного исполнения.

18.2. Исполнитель вправе обновлять функционал Сервиса, изменять интерфейсы, добавлять/удалять функции, при условии сохранения предоставления доступа в рамках оплаченного Тарифа (с учётом норм закона и разумности изменений).

18.3. Прекращение договора не освобождает Пользователя от обязанности оплатить фактически оказанные услуги (если применимо) и не прекращает действие положений об интеллектуальных правах, ограничении ответственности, подсудности и иных условий, которые по смыслу должны действовать после прекращения.

19. Досудебный порядок, применимое право и подсудность

19.1. Применимым правом является право Российской Федерации.

19.2. До обращения в суд обязательным является досудебный порядок урегулирования спора: направление претензии другой стороне с описанием требований и приложением подтверждающих документов (при наличии).

19.3. Претензии направляются по контактам Исполнителя, указанным на Сайте и/или в разделе 20 настоящей Оферты. Срок рассмотрения претензии — **10 (десять) календарных дней** с даты получения, если иной срок не установлен законом.

19.4. Если спор не урегулирован в претензионном порядке, он подлежит рассмотрению в суде по подсудности **по месту нахождения (регистрации) Исполнителя**, если иное не предусмотрено императивными нормами законодательства РФ о защите прав потребителей.

20. Реквизиты Исполнителя

Исполнитель: Индивидуальный предприниматель Афонькин Дмитрий Павлович

Адрес регистрации: 125040, г. Москва, ул. Расковой, д. 25, кв. 1

ИНН: 771412230143

ОГРНИП: 324774600620948

Дата регистрации: 16.09.2024

Официальный сайт: <https://tendrix.io>

Контакты для обращений Пользователей (в т.ч. по вопросам доступа, оплат, возвратов и претензий) публикуются на Сайте в актуальной редакции.

21. Заключительные положения

21.1. Недействительность одного или нескольких положений Оферты не влечёт недействительности Оферты в целом. Недействительное положение подлежит замене положением, максимально близким по смыслу и допустимым законом.

21.2. Исполнитель вправе уступать права и/или передавать обязанности по договору третьим лицам в объёме, допустимом законом, при условии соблюдения прав Пользователя.

21.3. Заголовки разделов используются для удобства и не влияют на толкование Оферты.

21.4. Пользователь подтверждает, что условия Оферты сформулированы ясно, соответствуют его воле, а также что он имел возможность обратиться за разъяснениями до Акцепта.